

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 1
Le préjudice

Fiche d'arrêt :

Le préjudice légitime, lésion d'un intérêt légitime

Arrêt DANGEREUX Ch mixte, 27 février 1970, le préjudice de la concubine

Le préjudice licite, l'indignité de la victime

Arrêt Léonore LIMA Civ. 2^{ème}, 24 janvier 2002, la réparation des rémunérations illicites

Le préjudice réparable, l'exécution d'une charge légale

Arrêt Liaison d'un soir Civ. 2^{ème}, 12 juillet 2007, l'exécution du devoir de paternité

Le préjudice personnel, la victime directe

Arrêt Noyade de l'enfant, Civ. 2^{ème}, 23 nov. 2017, pas de préjudice pour perte de chance de survie

Le préjudice personnel des personnes morales

Arrêt Boulangerie Pre, Civ. 1^{re}, 17 mars 2016, réparation de certains préjudices personnels

Commentaire d'arrêt

Arrêt Perruche Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, perte de chance de ne pas naître

Propos liminaires. La responsabilité civile, terme qui ne vous est guère étranger. Vous l'avez souvent rencontré au premier semestre, lorsque vous faisiez du droit des contrats. On voyait, à la lecture des arrêts, des formulations comme « *engage une action en responsabilité civile contre X pour manquement au devoir d'information* » ou encore « X demande des DI pour inexécution contractuelle ». Enfin, vous allez pouvoir entrer dans les méandres de la matière.

Le sens commun de la responsabilité civile. Que signifie responsabilité civile ? Simplement que quelqu'un – une personne physique ou morale – est responsable. De quoi ? d'un préjudice*. Ensuite ? qu'elle doit donc réparer. → C'est l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui. Une fonction restitutive, réparatrice : la finalité de ce droit est d'assurer aux individus la réparation de dommages privés afin de remettre les choses en état.

Pourquoi a-t-on dit « responsable d'un préjudice », non « responsable d'une faute » ? Parce que cela reviendrait à dire que la responsabilité civile est l'obligation de réparer un préjudice en raison d'un acte fautif. Ce qui n'est pas tout à fait juste. Car il existe des cas de responsabilité sans faute. Un enfant de 5 ans jette une pierre sur la fenêtre du voisin et lui casse la fenêtre, la mère et le père seront responsables. Ils auront l'obligation de réparer le dommage causé même s'ils n'ont pas commis de faute. C'est la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Votre animal mord une tierce personne, casse le grillage de votre voisin vous serez responsable, même sans faute. C'est la responsabilité des faits des choses dont on a la garde.

Maintenant, sur les deux types de la responsabilité civile. Quelle est la nature de la responsabilité mise en cause dans les deux exemples précédents (le premier sur l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et le second sur l'action en responsabilité pour inexécution contractuelle) ?

- *Inexécution contractuelle.* Celui qui se plaint d'une inexécution contractuelle, invoque un manquement aux prévisions contractuelles, donc à des obligations que prévoit le contrat. On est en présence d'une responsabilité **contractuelle**.
- *Manquement au devoir d'information.* Le devoir d'information est prescrit par l'art 1112-1 C. civ., c'est une obligation légale. La violation porte donc sur une obligation légale, non sur une obligation contractuelle : la responsabilité est **extracontractuelle** (délictuelle).

Le préjudice comme condition commune aux différents régimes de responsabilité. Les différents régimes de responsabilité civile supposent tous l'existence d'un **préjudice** en **lien de causalité** avec le **fait dommageable**. Le principe est donc l'exigence d'un préjudice. Il existe toutefois certaines exceptions à ce principe, comme les dommages et intérêts moratoires ; ceux-ci sont dus de manière automatique en cas de paiements tardifs de sommes d'argent => et ne requièrent donc pas la preuve d'un préjudice. Leur montant quant à lui est égal aux intérêts de la créance au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur (C. civ. art. 1231-6).

La nécessaire distinction des notions de dommage et de préjudice. Tandis que le **dommage** vise toute atteinte (corporelle, matérielle, environnementale, matérielle...), le **préjudice** désigne ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales. Le dommage appartient donc à l'ordre du fait et le préjudice relève plutôt du droit. C'est ainsi que la formulation la plus appropriée paraît la suivante : « est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial » (article 1235).

Caractères du préjudice réparable. Plusieurs conditions cumulatives sont requises afin d'octroyer réparation. Le préjudice doit d'une part être certain et direct – ce sont donc les caractères objectifs du préjudice réparable. Ce même préjudice doit également être légitime et personnel – qui sont les caractères subjectifs du préjudice.

Préjudice légitime

Définition. Un préjudice est légitime quand il ne heurte ni la loi, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Autrement dit, pour obtenir réparation, la victime doit exciper d'un intérêt légitime juridiquement protégé. La réparation d'un préjudice n'est pas concevable si l'intérêt de la victime n'est pas légitime et juridiquement protégé.

La lésion d'un intérêt licite. Il ne suffit pas que le préjudice soit certain et personnel pour être réparable, encore faut-il que l'intérêt lésé soit licite. Il est de jurisprudence constante que la perte d'avantages illicites ne peut pas donner lieu à réparation. C'est sur ce terrain qu'intervient **l'Arrêt Léonore LIMA**, Civ. 2ème, 24 janvier 2002, portant sur la réparation des rémunérations illicites.

- ⇒ **Il y a préjudice illicite quand il y a perte de profit, de rémunération ou d'économie qui était illicitement obtenue.**

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation dont la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ;

Sur le premier moyen (non étudié) :

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;

Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle X... durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que Mlle X... percevait aussi des rémunérations non déclarées ;

Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : En l'espèce, une femme de ménage, qui n'était déclarée auprès de l'URSSAF et des autres organismes sociaux que pour une partie de son activité au service de son employeur, fut victime d'un accident de la circulation.

Procédure : Étant en situation d'incapacité temporaire totale de travail, elle demande l'indemnisation de son préjudice représenté par le manque à gagner dû à la cessation de ses activités professionnelles. Une cour d'appel accepta cependant de l'indemniser au titre des pertes de revenus subies durant la période d'incapacité temporaire totale en prenant en compte tous ses revenus antérieurs, y compris ceux que lui procurait son travail non déclaré.

Problématique : la perte d'une rémunération provenant d'un travail illicite peut-elle faire l'objet d'une indemnisation et constituer un préjudice réparable ?

Solution : Contrairement aux premiers juges, qui lui avaient donné entière satisfaction, la Cour de cassation a refusé de réparer intégralement son dommage, car la demanderesse percevait aussi des rémunérations non déclarées. Partant du principe qu'« une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites », la Cour de cassation en conclut que des « rémunérations provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation ».

*** Éclairage** : Cet arrêt de principe se veut donc ferme : l'équité ne pouvait permettre une violation de la réglementation en vigueur. Le simple constat de la situation illicite suffit à refuser l'indemnisation.

De plus, la règle posée ne concerne pas l'action, mais le fond du droit, puisque la Cour de cassation ne relève pas, comme l'aurait voulu le pourvoi, que la victime n'avait pas d'intérêt à agir (parce que la situation lui avait été imposée ?), mais que les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvraient pas droit à indemnisation.

*** Analyse** : Comment la jurisprudence parvient-elle à départager ce qui est licite de ce qui ne l'est pas ?

La première question qui se pose est donc celle de savoir comment apprécier la légitimité de l'intérêt lésé.

Étudions certains des dommages dont la jurisprudence a estimé qu'ils étaient dignes de la protection du droit de la responsabilité civile :

(1) Une femme se livrant à la prostitution a été victime d'une agression et sollicite l'indemnisation de ses dommages devant une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La Cour de cassation souligne que la « la décision [ayant accueilli la demande d'indemnisation de la victime] énonce que l'exercice de la prostitution n'est pas en soi pénalement sanctionné et qu'aucune activité illicite ou immorale de la part de la victime ne pouvait être constatée comme à l'origine de la commission des faits, lesquels étaient imprévisibles, et dont il ne pouvait être soutenu que Mme Y... avait pris le risque conscient ».

(2) Une personne qui négociait l'achat de stupéfiant lorsqu'elle a été atteinte par erreur par un coup de feu tiré par un autre toxicomane, mais destiné au dealer de celui-ci, a droit à réparation de son dommage. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'explique : « si [la victime] se trouvait bien dans une situation illégale puisqu'il négociait l'achat de stupéfiants lorsqu'il [elle] a été blessé[e], cette seule circonstance ne peut lui être opposée dès lors que sa présence n'a pas influé sur le déclenchement des faits délictueux ».

A travers ces exemples, comment déterminer ce qui est licite, c'est-à-dire le préjudice qui mérite une protection juridique ?

L'explication la plus correcte trouve sa source dans le lien qui unit l'illicite au préjudice. Ainsi, comme le souligne un auteur, « le dommage peut être considéré comme illégitime non seulement lorsque la situation illicite en a été la cause mais également lorsque l'illicite est un élément constitutif du préjudice subi ».

⇒ Donc eu égard l'arrêt de 2002 que nous venons de traiter, l'illicéité n'est pas la cause du dommage, puisqu'une situation régulière au regard du droit social n'aurait pas empêché l'accident de circulation de la victime. En revanche, « l'illicéité était en l'espèce un élément du préjudice, celui-ci ne pouvant être intégralement évalué qu'à la lumière des rémunérations perçues irrégulièrement ».

Il semble donc que l'examen de la relation entre l'illicéité et le préjudice ait un rôle à jouer. On comprend que l'action de personnes en situation illicite ait été accueillie dans des espèces où manifestement il n'existait aucun lien entre l'illicéité et le préjudice. C'est ainsi que la jurisprudence a accepté de réparer les dommages corporels du passager d'un véhicule volé (Civ. 1re, 17 nov. 1993, préc.), ou de la prostituée blessée alors qu'elle se livrait à une activité d'incitation à la débauche (Civ. 2e, 7 juill. 1993, Resp. civ. et assur. 1993.comm.300). Appliqué à l'espèce, le critère envisagé conduira à approuver le présent arrêt car, même si l'irrégularité de la situation de la femme de ménage n'est pas la cause de l'accident dont elle fut victime, elle est cependant un élément de son préjudice qui ne pouvait être établi qu'à la condition de révéler l'illicéité des rémunérations perçues.

La seconde question qui se pose est celle du fondement du refus de réparation. Alors que l'on avait plutôt tendance à y voir une fin de non-recevoir à l'action par application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile (V. d'ailleurs, Civ. 2e, 19 févr. 1992, préc., rendu au visa de ce texte), la Cour de cassation ne vise cette fois que l'article 1382 du code civil, ce qui invite à faire de la licéité ou de la légitimité une condition de fond du droit à réparation, plutôt que de l'action en justice.

Article 122 CPC : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Préjudice personnel

Une règle de droit processuel. Selon l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ». En exigeant que le dommage soit personnel, le droit de la responsabilité civile ne fait pas exception à cette règle procédurale. A cet effet, seule la personne qui subit le préjudice peut en demander la réparation.

Quid des exceptions ? Cette définition du caractère personnel du dommage n'est pas sans soulever des interrogations quant au caractère réparable de plusieurs dommages, comme ceux subis par certaines catégories de personnes à savoir : (1) les victimes par ricochet et (2) les personnes morales. Il est donc possible qu'un même dommage cause des préjudices à la victime directe, mais également à des victimes dites par ricochet.

Situation des personnes morales ? L'exigence du caractère personnel du dommage ne fait pas obstacle à la possibilité pour les personnes morales de demander réparation du préjudice qu'elles subissent. Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent agir en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, puisque ces préjudices sont tout simplement personnels à la personne morale. Ils lui sont personnels car il s'agit d'une entité distincte des individus qui la composent. Autrement dit, une personne morale est pleinement un sujet de droit, ce dernier lui reconnaissant la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à acquérir et à exercer des droits. Et à ce titre, elle peut subir des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Arrêt Boulangerie Pre, Civ. 1ère, 17 mars 2016, réparation de certains préjudices personnels

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire d'un immeuble, qu'elle a donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l'accès s'effectue par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par la société LM Bertin, désormais dénommée Boulangerie Pre (la société) ; que, reprochant à M. et Mme X... d'avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, l'arrêt relève que l'usage de ce dispositif n'est pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., que l'appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité ; qu'il retient que l'atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, relatif à la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par la société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris ;

Faits : Une personne donne un immeuble à bail à son fils qui développe une activité de location saisonnière et de réception. L'accès s'effectue par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie voisin exploité par une société. Celle-ci reproche au propriétaire de l'immeuble et à son fils d'avoir installé un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigé vers le passage. Elle a donc saisi le juge des référés afin d'obtenir le retrait du dispositif et une provision sur l'indemnisation de son préjudice.

Procédure : Les juges du fond accédèrent à ces demandes aux motifs, notamment, que l'appareil de vidéosurveillance enregistrait l'ensemble des mouvements des personnes se trouvant dans le passage au niveau de l'entrée du personnel de la boulangerie.

Solution : La Cour de cassation casse l'arrêt pour violation de la loi au visa des articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile.

Article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Une personne morale ne pouvant se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé. Comme le montre l'arrêt censuré, les juges du fond ont parfois eu une position plus favorable aux personnes morales en s'appuyant notamment sur leur vie intérieure par opposition à leur vie extérieure (en ce sens : CA Aix-en-Provence, ch. 1, sect. B., 10 mai 2001, n° 00/19621). Cette analyse est rejetée, seules les personnes physiques disposent d'une vie privée (ici les employés ou le chef d'entreprise par ex.) qui est donc liée à la nature humaine.

Les personnes morales ne peuvent se prévaloir d'un préjudice lié à l'atteinte au droit à la vie privée, un droit qui concerne uniquement les personnes privées.

Ce n'est pas à dire cependant que les personnes morales ne peuvent avoir droit à la protection d'une certaine intimité. Cela signifie seulement que l'intimité dont il s'agit ne peut être protégée par le droit au respect de la vie privée, du moins en droit français.

En effet, et en premier lieu, comme le relève la Cour de cassation, les personnes morales ont tout de même droit notamment à la protection de leurs correspondances, de leur domicile, de leur réputation, de leur nom, droits liés du moins pour la protection des correspondances et du domicile, au respect d'une sphère d'intimité et de secret.

Il est donc important de reconnaître, à côté du droit au respect de la vie privée, un droit au secret au bénéfice des personnes et spécialement des personnes morales, qui ont choisi de couvrir légitimement, et dans le respect des lois et règlements, par la confidentialité, tout ou partie de leur organisation et/ou de leur activité.

À cet égard, on saluera l'adoption, le 14 avril 2016, par le Parlement européen du projet de directive relative au secret des affaires, adoptée le 8 juin 2016 et transposée en droit français par la loi du 30 juillet 2018 et concerne la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Commentaire d'arrêt

Arrêt Perruche Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, perte de chance de ne pas naître

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l'un et l'autre des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993.

I/. Commentaire arrêt

Dans cet exercice connaître le cours est un impératif mais pour réussir un commentaire il faut impérativement raisonner.

Rappel de la méthodologie N.B. Sens/ Valeur/ Portée

A/. Comprendre l'arrêt => Lecture de l'arrêt

Que disent les articles mentionnés ? C'est toujours important de savoir exactement sur quoi s'est basé la CC pour rendre sa décision.

Article 1382 du Code civil => Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

⇒ Il s'agit de l'ancienne version de l'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile, et plus particulièrement la responsabilité civile extracontractuelle.

Article 1165 du Code civil => Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

⇒ Il fait référence à l'effet relatif du contrat à l'égard des tiers (qu'on retrouve aujourd'hui à l'article 1199 du Code civil).

Le fait de comprendre les articles permet de vous donner une idée de la thématique que vient poser l'arrêt étudié : il faut comprendre donc en premier lieu qu'il s'agit d'une responsabilité engagée, probablement extracontractuelle, mais dont le manquement est peut-être issu d'un contrat (sinon, pourquoi viser l'effet relatif ?).

B/. Comprendre son intérêt => Sens, valeur et portée

Quelle est la solution rendue → La Cour de cassation part au-delà de l'admission d'un préjudice des parents (un préjudice provenant sans doute des fautes de diagnostic du médecin sont à l'origine de la décision de la mère de ne pas interrompre sa grossesse et donc de la naissance de l'enfant handicapé).

⇒ Elle vient aussi admettre un préjudice pour l'enfant né handicapé

A ce titre, elle juge que « *dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues* ».

En faisant le lien avec les visas évoqués, que pouvez-vous en tirer ?

- Des fautes ont été commises dans le cadre d'une relation contractuelle ;
- Un enfant est né mais il n'était pas partie au contrat (d'où les articles 1165 et 1382 du Code civil) ;
- Subissant un préjudice du fait de cette naissance, l'enfant peut demander la réparation de son préjudice (mais sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, puisque la Cour se fonde sur l'article 1382 du Code civil qui y fait référence).

Quel est le sens ? C'est-à-dire le raisonnement suivi par la Cour de cassation ? Pourquoi les juges de la Cour de cassation ont pris cette décision ?

C'est expliquer les raisons de cette position. => Ici l'objectif de la Cour est de permettre à la victime de retrouver une vie aussi normale que possible. Pourquoi ? Tout simplement car l'attribution d'une indemnisation ne suscitait pas d'émotion particulière lorsque des fautes étaient à l'origine du handicap de l'enfant.

⇒ Dans cet arrêt, il ne s'agit plus d'un handicap causé à la suite d'une faute médicale mais d'un handicap préexistant non décelé au cours de la grossesse.

On va préciser le sens en recherchant la valeur (grâce au tableau comparatif des arguments)

La valeur est la partie la plus difficile pour un étudiant. Le but est de réussir à donner son avis sur la décision qui a été prise, que celui-ci soit négatif (on critique) ou positif (on abonde dans le sens de la Cour de cassation en ajoutant des arguments ou en les confirmant).

⇒ Pour se faire il faut nécessairement comprendre le nœud du problème, là où se trouve le désaccord.

Qui n'est pas d'accord avec cette solution ? Pourquoi les juges du fond peuvent avoir cet avis divergeant ?

« A ce stade, un conseil faire un tableau entre les arguments en faveur de la Cour de cassation et ceux en faveur des juges du fond (dans le cas d'un arrêt de rejet ce seront les arguments du requérant) ».

Dans l'arrêt, il est clair que si la faute médicale et le préjudice de l'enfant lié à son handicap sont aisément démontrés, c'est au niveau du lien de causalité entre les deux que ça cloche.

Côté CA : le préjudice de l'enfant résulte non pas de la faute médicale mais des effets, sur le fœtus, de la rubéole contractée par la mère. Les malformations du fœtus existaient avant l'intervention du médecin, elles n'ont été que révélées à la naissance de l'enfant.

⇒ Si on raisonne à la lumière du droit de la responsabilité civile, il y a bien un préjudice (qui est le fait d'être né handicapé) ; il y a une faute de la part des médecins ; mais pour les juges du fond, le préjudice ne résulte pas de cette faute ; donc le lien de causalité n'est pas établi.

⇒ On ne peut pas dire qu'il y a une mauvaise interprétation de l'article 1843 ; c'est justement au regard de cet article que ce n'est pas le fait de « l'homme » qui a causé dommage à « autrui » et qui implique donc réparation.

Côté C.C. : le lien de causalité est établi dès lors que les parents de l'enfant ont été « empêchés » de recourir à une IVG. Autrement dit, le préjudice causé à l'enfant aurait été évité si les parents ont pu être éclairés autrement par le médecin.

- ⇒ Mais indirectement cela signifie quoi ? la Cour vient dire que c'est la naissance même de l'enfant qui se doit d'être indemnisée
- ⇒ Pourquoi ? Car tout simplement, même informés, les parents n'auraient pu empêcher le handicap / la seule option pour eux était l'avortement.
- ⇒ On assiste à un nouveau chef de préjudice : la naissance !

Quels sont les arguments qui sont selon vous les plus pertinents pour résoudre le cas ? Votre choix conduira à ce que votre commentaire critique ou s'accorde avec la Cour de cassation.

C/. Présenter son commentaire => La construction du plan

On a le sens, la valeur et la portée. Il s'agit désormais de les imbriquer afin que tous puissent apparaître dans un plan équilibré.

Faits et Procédure :

Une femme enceinte se soumet à un test de la rubéole et fait savoir que, si elle a contracté la maladie, elle recourra à l'interruption volontaire de grossesse. Des erreurs d'interprétation du test sont commises par le laboratoire d'analyses médicales et par le médecin et conduisirent à rassurer la mère en la laissant croire qu'elle était immunisée contre la maladie et à ne pas l'informer du risque de conséquences graves pour l'enfant à naître. L'enfant naît atteint de graves handicaps, ce qui conduit la mère à réclamer, au nom de son enfant, l'indemnisation des dommages qui en résultent.

La Cour d'appel de Paris refuse l'indemnisation de l'enfant au motif que son préjudice n'était pas en relation de causalité avec les fautes commises. Cet arrêt est cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant. Toutefois, la Cour de renvoi résiste et l'affaire est à renvoyée devant l'Assemblée plénière.

Problème juridique :

Un enfant né handicapé à la suite de fautes médicales peut-il solliciter la réparation du dommage qu'il prétend subir ?

Solution :

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de renvoi, en admettant l'indemnisation de l'enfant né gravement handicapé à la suite des fautes commises par un médecin et un laboratoire qui n'avaient pas informé sa mère du risque de handicap provenant d'une rubéole contractée pendant la grossesse. Une telle information aurait permis à la mère d'interrompre sa grossesse quand il en était encore temps.

Plan :

I- La consécration d'un handicap comme préjudice indemnisable pour les parents et pour l'enfant

La Cour de cassation vient consacrer la naissance d'un enfant handicapé comme un préjudice pouvant faire l'objet d'une indemnisation, tant pour les parents (A) que pour l'enfant lui-même (B).

A- Un préjudice indemnisable pour les parents sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Ou : La responsabilité contractuelle comme fondement à des fins d'indemnisation des parents

Les parents de l'enfant né avec un handicap agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils soutiennent que le médecin et le laboratoire d'analyses médicales ont commis des fautes contractuelles à l'origine de leur préjudice.

Effectivement, la mère avait passé un contrat avec son médecin habituel et avec le laboratoire afin de savoir si elle avait contracté la rubéole et si elle devait recourir à une interruption thérapeutique de grossesse.

En l'espèce, le médecin et le laboratoire ont bel et bien commis une erreur de diagnostic en ce qu'ils ont assuré à la future mère qu'elle était immunisée contre cette maladie. Ce diagnostic est à l'origine de la décision de la mère de ne pas procéder à une interruption volontaire de grossesse et donc de la naissance de l'enfant handicapé.

En conséquence, il n'est pas étonnant que la Cour d'appel de Paris, dans une partie de son arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée, ait retenu la faute du médecin et du laboratoire et, partant, ait accepté d'accorder une indemnisation aux parents du fait de leur préjudice.

Transition : Toutefois, l'originalité de cet arrêt réside davantage dans l'indemnisation de l'enfant lui-même.

B- Un préjudice indemnisable pour l'enfant sur le fondement de la responsabilité délictuelle **Ou : La responsabilité délictuelle comme fondement à des fins d'indemnisation de l'enfant**

En l'espèce, les parents ne se contentent pas de demander indemnisation pour leur propre préjudice. Ils agissent également au nom de leur enfant, afin que ce dernier obtienne indemnisation du fait du préjudice résultant de son handicap.

La question du préjudice est délicate car il ne consiste pas en l'espèce en une perte. Il résulte du handicap de l'enfant avec les souffrances et contraintes de toutes sortes qui l'accompagnent. Cette analyse renouvelée du préjudice postule une évolution de la notion qui impliquait habituellement la perte d'un acquis ou la dégradation d'un état antérieur.

Une deuxième difficulté tient du fait que l'enfant était dépourvu de la personnalité juridique au moment de la faute médicale et donc du dommage. Le fœtus ne pourrait être considéré comme titulaire d'un droit qui aurait été lésé par la faute du médecin. La Cour de cassation fait une application implicite de la règle *infans conceptus* et permet à l'enfant ayant subi un préjudice du fait de son handicap, d'obtenir une réparation contre le médecin.

C'est ainsi que sur le fondement de la responsabilité délictuelle que la Cour de cassation opère une indemnisation à l'enfant. Au visa de l'article 1382 c. civ., elle affirme que puisque les fautes du médecin et du laboratoire ont empêché la mère d'interrompre sa grossesse, ce dernier peut obtenir réparation de son préjudice résultant de son handicap et causé par lesdites fautes.

Transition : Si le préjudice de l'enfant est constitué par son handicap, il est clair que ce dernier n'est pas directement causé par les fautes du médecin. Il résulte simplement de l'action de la rubéole contractée par la mère, sur le fœtus. Mais la Cour de cassation a analysé la situation autrement.

II- Un forçage des conditions de la responsabilité opéré par la Cour de cassation

Un tel forçage résulte du fait que les juges de la haute juridiction ont insisté sur le fait qu'il existe un lien de causalité entre le dommage subi par l'enfant et la faute commise par les médecins (A). Ce forçage a donc conduit à un bouleversement du droit de l'avortement (B).

A- L'insistance sur l'existence d'un lien de causalité

Pour rappel, ni les fautes du médecin, ni le préjudice subi par l'enfant du fait de son handicap, n'étaient contestés. Le débat portait très clairement sur l'existence d'un lien de causalité ou non entre les fautes et le préjudice de l'enfant.

S'il est vrai que ce n'est pas la faute du médecin qui a généré le handicap de l'enfant – au sens où c'est la rubéole malencontreusement contractée par la mère qui a conduit aux malformations survenues – les juges de la haute juridiction tiennent compte de la particularité de l'activité médicale et du droit à l'information.

En principe, lorsque l'on retient un lien de causalité entre une faute et un dommage, c'est que, sans l'acte ou le comportement anormal d'une personne, un dommage aurait été évité. Appliqué au cas de l'espèce, c'est le fait que la mère ait mal informée sur l'existence ou non d'un risque, à cause d'une erreur de diagnostic, qui relie la faute au préjudice de l'enfant.

Ainsi, la causalité n'exige pas que l'on démontre que la faute médicale a été la cause efficiente du dommage ; il suffit que la faute médicale ait été une des conditions ayant rendu possible la survenance du dommage ou même sa non-disparition.

Transition : L'attendu principal en ce qu'il indique que ce sont les fautes commises par le médecin qui « avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap » est certainement problématique à l'échelle morale.

B- Un bouleversement du droit de l'avortement imputé à l'arrêt en question

La motivation de l'arrêt de l'Assemblée plénière peut paraître critiquable en ce qu'elle fait référence au fait que sans la faute médicale, la mère aurait décidé de subir une interruption de grossesse. En l'espèce c'est la liberté d'avorter qui est mise en avant afin de caractériser le préjudice subi par l'enfant.

A travers la formulation de l'attendu principal, la Cour de cassation affirme que ce dernier peut se prévaloir de la violation d'un droit à l'information ; une information qui aurait été nécessaire à l'exercice de la liberté d'avorter de la femme.

Par cette formulation, la Cour de cassation octroie une indemnisation à l'enfant pour le préjudice subi du fait d'être né avec un handicap, mais n'admet-elle pas également que l'alternative à ce handicap serait la mort (par une probable interruption de grossesse) ?

Une telle solution n'incite-t-elle pas à l'avortement lorsque le handicap de l'enfant à naître serait diagnostiqué ?